PIECE TECHNIQUE

ANALYSE DES 8 CAPTURES SKYPE ERARD / YAU

Conversation du 19 decembre 2016 - Signalement interne

Victoire YAU - Legal Officer / CIL Qwant / Ancienne stagiaire CNIL

Affaire ERARD c/ QWANT - Piece n. XX

Fevrier 2026

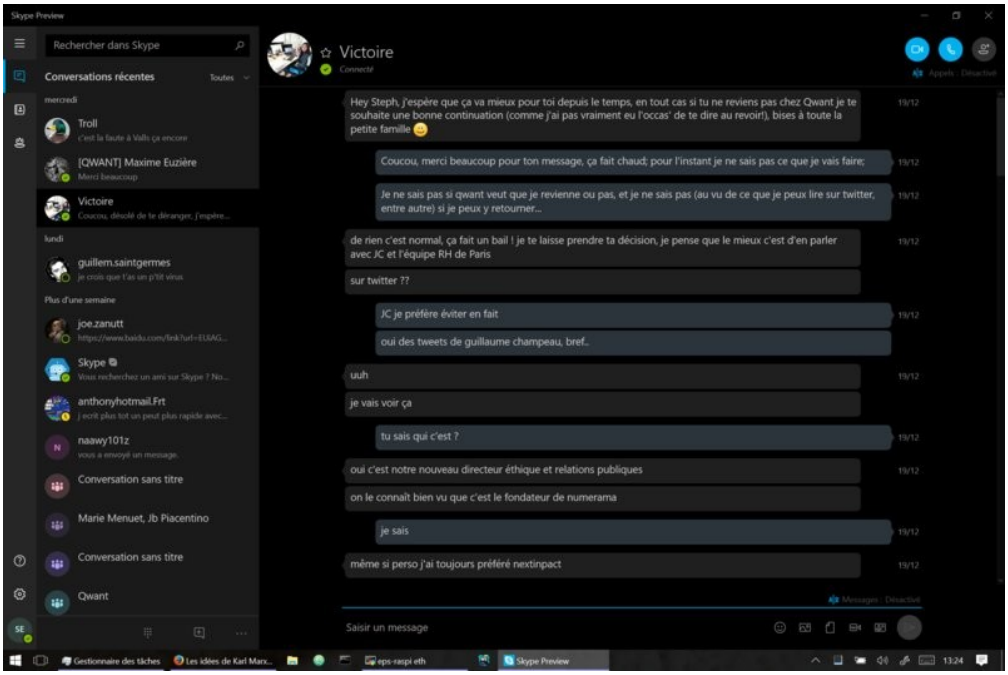
RESUME EXECUTIF

Ces 8 captures Skype constituent la preuve d'un signalement interne detaille par Stephane Erard a la Correspondante Informatique et Libertes (CIL) de Qwant, Victoire Yau, le 19 decembre 2016 - trois mois avant les tweets publics de mars 2017. Elles demontrent que :

- Erard a alerte precisement la CIL sur l'envoi de donnees pseudo-anonymisees (IP/24 + User-Agent) a Bing
- Erard a explicite que la pseudo-anonymisation n'est pas une anonymisation 'au sens de la CNIL'
- La CIL n'avait acces ni au contrat Microsoft, ni au code de l'API, ni au payload envoye a Bing
- La CIL a repondu par la minimisation et de fausses affirmations ('on envoie rien a Bing')
- Erard a demande a la CIL de verifier le code source et le contrat - reste sans effet
- Yau a reconnu la violence physique et verbale de Jean-Charles Chemin
- La CNIL a confirme en 2025 l'integralite des faits denonces par Erard en decembre 2016

CAPTURE 1 - Contexte : Erard en arret maladie, evite Chemin

Date : 19 decembre 2016. Stephane Erard est en arret maladie depuis aout 2016 suite a l'agression de Jean-Charles Chemin. Victoire Yau prend de ses nouvelles.



Verbatims cles

> **ERARD**
> *« Je ne sais pas si Qwant veut que je revienne ou pas, et je ne sais pas (au vu de ce que je peux lire sur twitter, entre autre) si je peux y retourner... »*

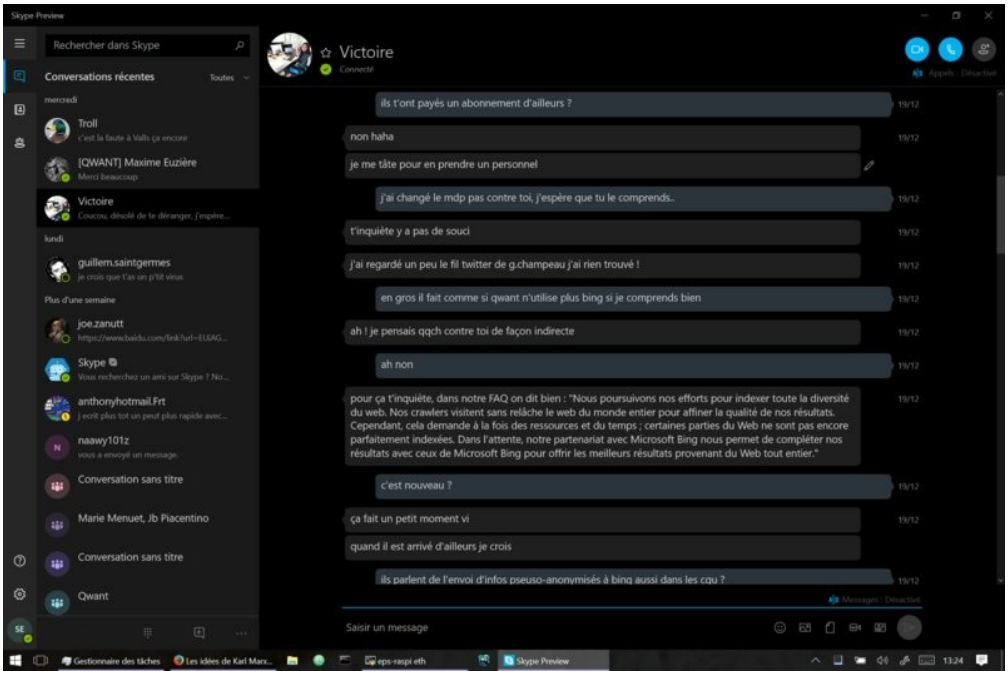
> **ERARD**
> *« JC je prefere eviter en fait »*

> **YAU**
> *« oui c'est notre nouveau directeur ethique et relations publiques »*

> **EXPLOITATION : Erard evite Chemin (reference implicite a la violence). Discussion sur Champeau, central pour la FAQ Bing. Erard mentionne Twitter - il suit l'actualite Qwant depuis son arret maladie.**

CAPTURE 2 - La FAQ Bing et la question des CGU

Erard demande si les CGU mentionnent l'envoi de donnees pseudo-anonymisees a Bing. Yau cite la FAQ recemment ajoutee et confirme qu'elle a ete mise a jour a l'arrivee de Champeau.



Verbatims cles

YAU
« non non t'inquietes ca aussi on l'explique bien »

YAU
« bah j'ai pas vu, mais bon, j'regarde pas tous les jours »

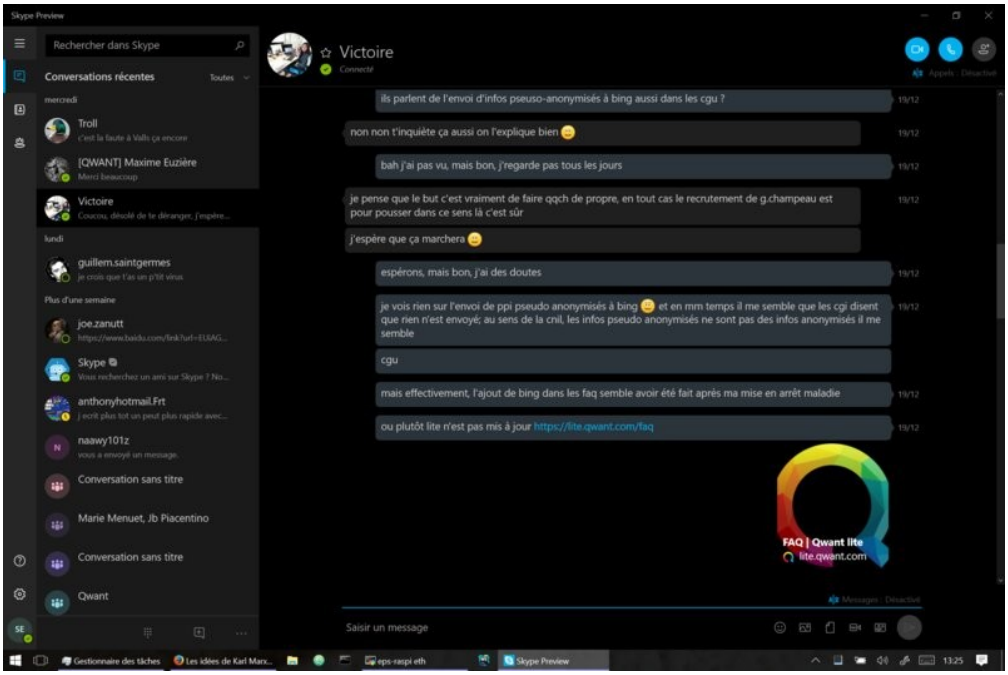
CONTRADICTION : Yau dit 'on l'explique bien' puis admet ne pas avoir verifie. La CIL minimise sans connaitre la realite.

ERARD
« ils parlent de l'envoi d'infos pseudo-anonymises a bing aussi dans les cgu ? »

EXPLOITATION : Erard pose la question centrale sur les CGU et l'envoi de donnees pseudo-anonymisees. Yau confirme que la FAQ Bing a ete ajoutee a l'arrivee de Champeau - donc ABSENTE auparavant.

CAPTURE 3 - L'ALERTE CLE : pseudo-anonymisation n'est pas anonymisation 'au sens de la CNIL'

C'est le coeur du signalement. Erard formule l'analyse juridique qui sera confirmee par la CNIL huit ans plus tard.



Verbatims cles

> **ERARD**
> *« je vois rien sur l'envoi de ppi pseudo anonymises a bing et en mm temps il me semble que les cgi disent que rien n'est envoye ; au sens de la cnil, les infos pseudo anonymises ne sont pas des infos anonymisees il me semble »*

> **SIGNALEMENT FORMEL : Erard alerte la CIL que (1) les CGU disent que rien n'est envoye, (2) des donnees pseudo-anonymisees SONT envoyees, (3) la pseudo-anonymisation n'est pas une anonymisation au sens de la CNIL. C'est exactement ce que la CNIL confirmera le 11 fevrier 2025.**

> **ERARD**
> *« mais effectivement, l'ajout de bing dans les faq semble avoir ete fait apres ma mise en arret maladie »*

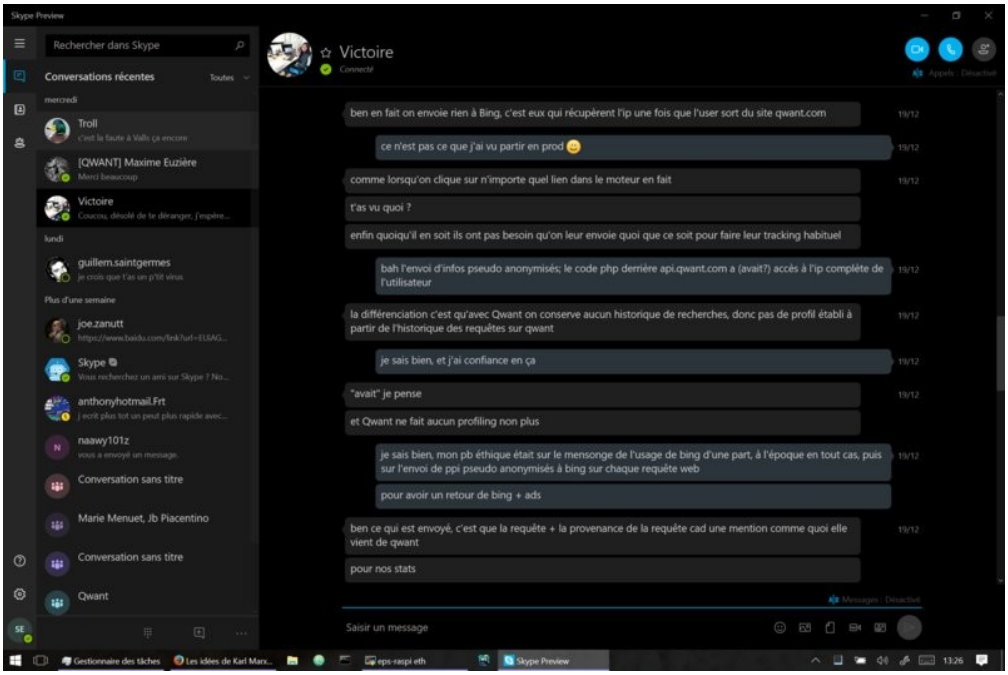
> **ERARD**
> *« ou plutot lite n'est pas mis a jour https://lite.qwant.com/faq »*

> **EXPLOITATION : Erard demontre que (1) la FAQ Bing n'existait pas avant son**

> **arret maladie, (2) la version lite.qwant.com n'est meme pas a jour, (3) les CGU nient l'envoi de donnees. Triple incoherence signalee a la CIL.**

CAPTURE 4 - Yau affirme 'on envoie rien a Bing' - Erard corrige

La CIL fait une affirmation fausse. Erard la corrige avec sa connaissance du code source en production.



Verbatims cles

YAU
« ben en fait on envoie rien a Bing, c'est eux qui recuperent l'ip une fois que l'user sort du site qwant.com »

AFFIRMATION FAUSSE DE LA CIL : La CNIL confirmera en 2025 que des donnees etaient bien envoyees a Microsoft. La CIL de Qwant ne connait pas la realite technique de son propre systeme.

ERARD
« ce n'est pas ce que j'ai vu partir en prod »

ERARD
« bah l'envoi d'infos pseudo anonymises ; le code php derriere api.qwant.com a (avait?) acces a l'ip complete de l'utilisateur »

ERARD
« je sais bien, mon pb ethique etait sur le mensonge de l'usage de bing d'une part, a l'epoque en tout cas, puis sur l'envoi de ppi pseudo anonymises a bing sur chaque requete web, pour avoir un retour de bing + ads »

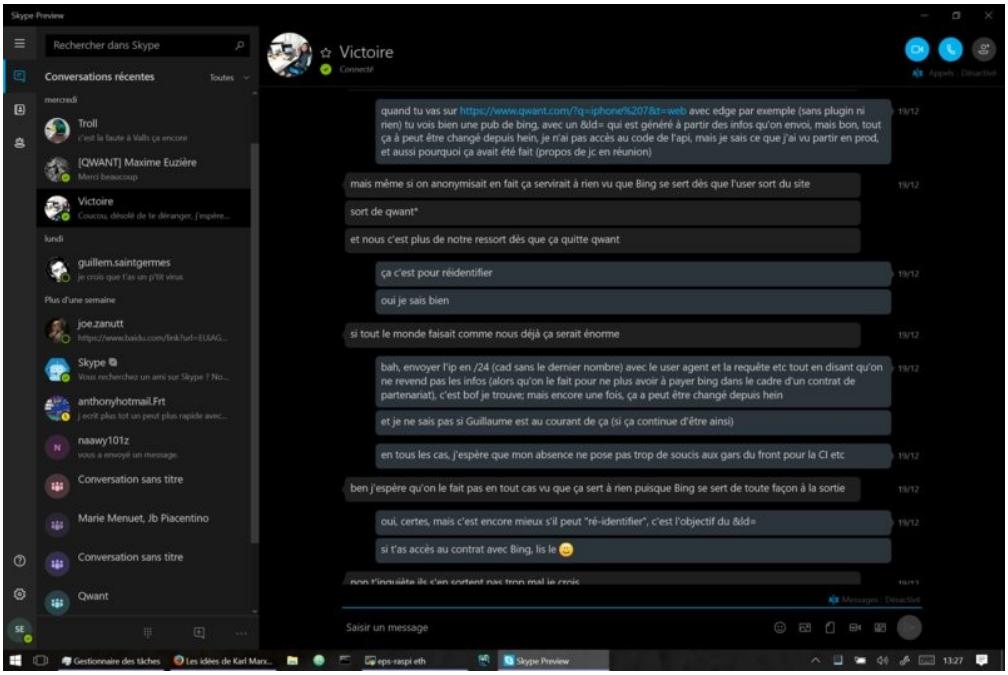
YAU

« ben ce qui est envoye, c'est que la requete + la provenance de la requete cad une mention comme quoi elle vient de qwant, pour nos stats »

EXPLOITATION : Erard formule clairement son 'probleme ethique' : le mensonge sur l'usage de Bing + l'envoi de donnees pseudo-anonymisees. Il decrit le mecanisme technique (code PHP, IP complete, api.qwant.com). La CIL repond par des affirmations fausses. Yau decrit un envoi minimal (requete + provenance) - la CNIL prouvera que c'etait bien plus.

CAPTURE 5 - Le mecanisme technique detaille : IP/24 + User-Agent

Erard decrit avec precision le mecanisme technique d'envoi de donnees a Bing. Yau avoue ne pas avoir acces au contrat Microsoft.



Verbatims cles

> **ERARD**
> *« bah, envoyer l'ip en /24 (cad sans le dernier nombre) avec le user agent et la requete etc tout en disant qu'on ne revend pas les infos (alors qu'on le fait pour ne plus avoir a payer bing dans le cadre d'un contrat de partenariat), c'est bof je trouve »*

> **DESCRIPTION TECHNIQUE PRECISE : IP/24 + User-Agent + requete = exactement les donnees que la CNIL qualifiera de 'pseudo-anonymisees' en 2025. Erard ajoute la motivation : ne plus payer Bing dans le cadre du contrat de partenariat.**

> **YAU**
> *« ben j'espere qu'on le fait pas en tout cas vu que ca sert a rien puisque Bing se sert de toute facon a la sortie »*

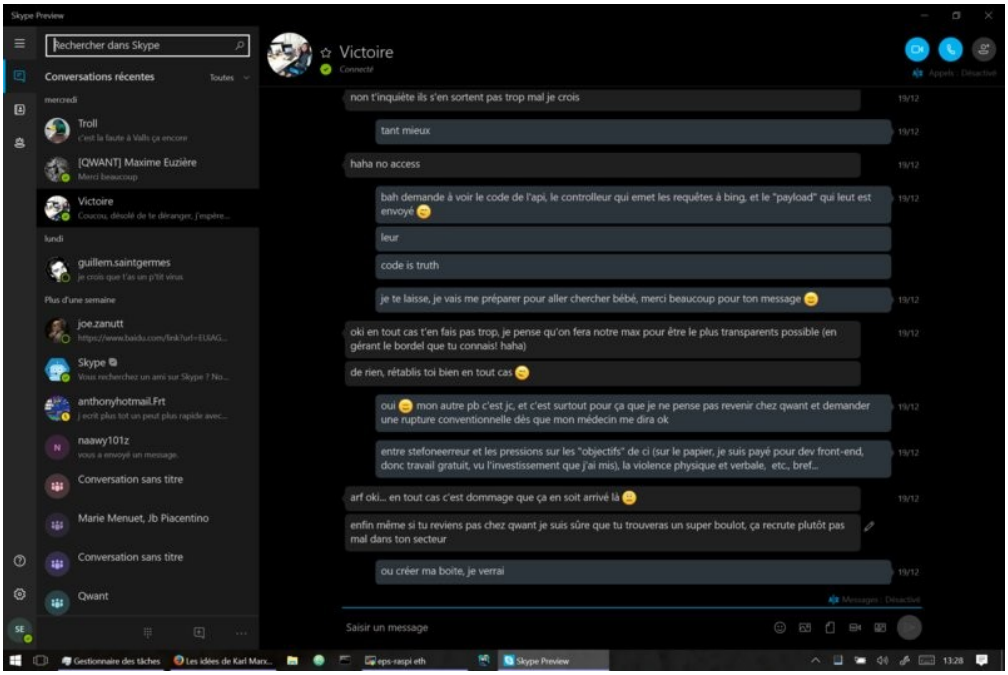
> **AVEU DE LA CIL : La responsable conformite CNIL dit 'j'espere qu'on le fait pas'. Elle ne SAIT PAS ce que son entreprise envoie a Microsoft.**

> **ERARD**
> *« si t'as acces au contrat avec Bing, lis le »*

EXPLOITATION : Erard DEMANDE a la CIL de verifier le contrat et le code. C'est une demande d'investigation interne formelle, restee sans effet.

CAPTURE 6 - 'haha no access' - La CIL n'a acces a rien + violence Chemin

Yau reconnait ne pas avoir acces au code, au contrat, ni au payload envoye a Bing. Erard lui demande d'agir. Puis il evoque la violence de Chemin.



Verbatims cles

> **YAU**
> *« haha no access »*

> **AVEU CAPITAL : La CIL de Qwant, responsable de la conformite CNIL, n'a ACCES NI au code source, NI au contrat Microsoft, NI aux donnees envoyees a Bing. La societe qui se presente comme championne de la vie privee empeche sa propre CIL de controler la conformite.**

> **ERARD**
> *« bah demande a voir le code de l'api, le controlleur qui emet les requetes a bing, et le 'payload' qui leur est envoye [...] code is truth »*

> **EXPLOITATION : Erard demande expressement a la CIL de verifier le code source et le payload. Demande formelle d'investigation interne.**

> **YAU**
> *« oki en tout cas t'en fais pas trop, je pense qu'on fera notre max pour etre le plus transparents possible (en gerant le bordel que tu connais! haha) »*

AVEU : Yau qualifie la situation interne de 'bordel'. La CIL reconnait elle-meme le desordre interne sur la gestion des donnees.

ERARD

« mon autre pb c'est jc [...] entre stefoneerreur et les pressions sur les 'objectifs' de ci (sur le papier, je suis paye pour dev front-end, donc travail gratuit, vu l'investissement que j'ai mis), la violence physique et verbale, etc, bref... »

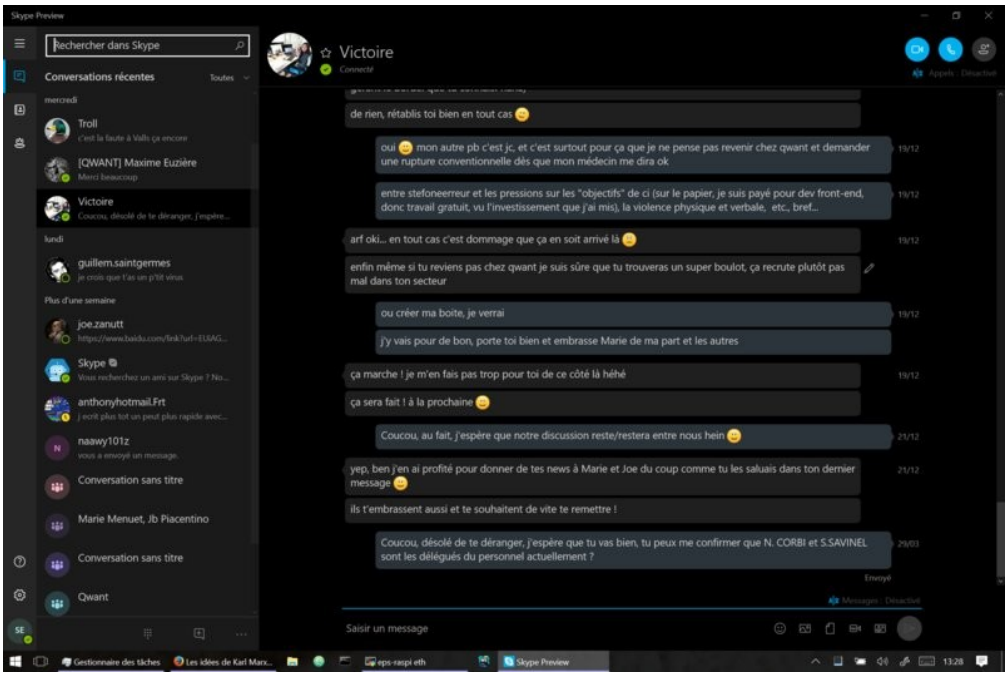
YAU

« arf oki... en tout cas c'est dommage que ca en soit arrive la »

EXPLOITATION : Erard decrit la violence physique et verbale de Chemin. Yau la reconnait ('c'est dommage'). C'est un temoignage interne corroborant l'agression, et la connaissance par Qwant des faits de violence.

CAPTURE 7 - Demande de confidentialite puis delegues du personnel

La conversation se clot le 19 decembre 2016. Le 21 decembre, Erard demande la confidentialite. Le 29 mars 2017 (apres les tweets), il demande les noms des delegues du personnel.



Verbatims cles

ERARD (21/12/2016)
« Coucou, au fait, j'espere que notre discussion reste/restera entre nous hein »

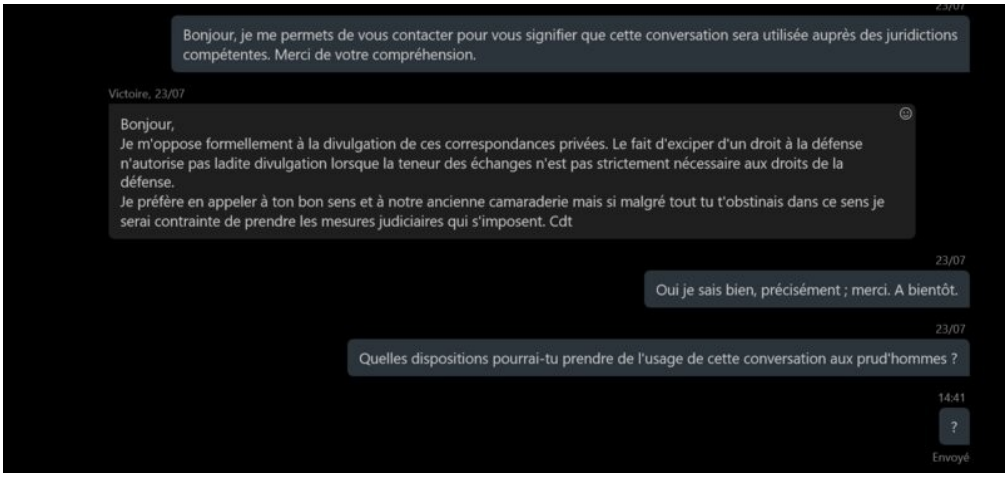
YAU (21/12/2016)
« yep, ben j'en ai profite pour donner de tes news a Marie et Joe du coup »

ERARD (29/03/2017)
« Coucou, desole de te deranger, j'espere que tu vas bien, tu peux me confirmer que N. CORBI et S.SAVINEL sont les delegues du personnel actuellement ? »

EXPLOITATION : Le 29 mars 2017 (apres les tweets de mars), Erard cherche a contacter les delegues du personnel. C'est une demarche complementaire au signalement interne, par les canaux officiels.

CAPTURE 8 - 23 juillet 2017 : Preavis d'utilisation en justice

Le 23 juillet 2017, Erard previent formellement Yau que la conversation sera utilisee en justice. Yau s'y oppose et menace. C'est cette capture qui declenche la question a l'avocate le 24 juillet 2017.



Verbatims cles

ERARD (23/07/2017)
« Bonjour, je me permets de vous contacter pour vous signifier que cette conversation sera utilisee aupres des juridictions competentes. Merci de votre comprehension. »

YAU (23/07/2017)
« Je m'oppose formellement a la divulgation de ces correspondances privees. Le fait d'exciper d'un droit a la defense n'autorise pas ladite divulgation lorsque la teneur des echanges n'est pas strictement necessaire aux droits de la defense. [...] si malgre tout tu t'obstinais dans ce sens je serai contrainte de prendre les mesures judiciaires qui s'imposent. »

CHANGEMENT DE TON RADICAL : Yau passe du tutoiement amical ('t'inquiete') a un langage juridique formel avec menace de poursuites. Ce ton suggere qu'elle a ete conseillee ou instruite par la direction de Qwant.

ERARD (23/07/2017)
« Quelles dispositions pourrai-tu prendre de l'usage de cette conversation aux prud'hommes ? »

EXPLOITATION : C'est cette question qui conduit a l'email du 24/07/2017 a son avocate. L'avocate repondra 'pas de difficulte la dessus' pour la producibilite, mais 'je ne vois pas bien comment vous voulez utiliser cet echange' pour l'interet juridique.

SYNTHESE - VALEUR PROBATOIRE DES 8 CAPTURES

A. Les 4 conditions du statut lanceur d'alerte sont remplies

LES 4 CONDITIONS DE L'ARTICLE L.1132-3-3 AL.1 CT SONT REMPLIES

1. Connaissance dans l'exercice des fonctions : Erard a vu le code en production (capture 4 : 'ce n'est pas ce que j'ai vu partir en prod' ; capture 5 : description precise IP/24 + User-Agent).

2. Faits constitutifs d'un delit : Collecte deloyale (art. 226-18 CP) : les donnees sont envoyees a Bing sans consentement, les CGU disent que rien n'est envoye (capture 3).

3. Bonne foi : Erard ne connait pas la faussete des faits - puisqu'ils sont VRAIS (CNIL 2025). Il s'exprime avec prudence ('il me semble', 'ca a peut-etre change depuis').

4. Signalement interne (surabondant) : A la CIL de Qwant, interlocutrice designee pour la conformite CNIL. Signalement detaille, avec demande de verification du code et du contrat. Reste sans effet correctif.

B. La faute de l'avocate

L'AVOCATE A RECU CES CAPTURES LE 24/07/2017 ET N'EN A RIEN FAIT

- Le client a transmis les captures en piece jointe (email 24/07/2017, dossier 'Victoire YAU Skype')
- Le client a detaille 7 points juridiques exploitables dans son email de 18h08
- L'avocate a accuse reception : 'J'ai bien vu tous vos documents'
- L'avocate a avoue ne pas comprendre : 'je ne vois pas bien comment vous voulez utiliser cet echange'
- Les captures n'ont ete ni produites, ni analysees, ni exploitees dans les conclusions CPH ni en appel
- Le statut de lanceur d'alerte n'a jamais ete invoque

C. Elements supplementaires decouverts

PREUVES COMPLEMENTAIRES

- La CIL etait deliberement tenue a l'ecart du code, du contrat et des donnees ('haha no access')
- La CIL faisait des affirmations fausses aux salaries ('on envoie rien a Bing')
- La CIL elle-meme qualifiait la situation de 'bordel'
- Le mecanisme technique est decrit en detail : IP/24 + User-Agent + requete via api.qwant.com, pour des publicites Bing en echange
- L'envoi servait a ne plus payer Bing dans le cadre du contrat ('c'est bof je trouve')
- La FAQ Bing n'existait pas avant Champeau (confirmation Yau), absente de lite.qwant.com
- Yau connait et reconnait la violence de Chemin ('c'est dommage que ca en soit arrive la')
- Chemin a decrit le mecanisme d'envoi en reunion ('propos de jc en reunion') = la direction savait

- Le 29/03/2017 (apres les tweets), Erard cherche les delegues du personnel = demarche complementaire

D. Chronologie synthetique

19/12/2016 - Signalement interne detaille a la CIL Victoire Yau (captures 1-6)
21/12/2016 - Demande de confidentialite (capture 7)
Mars 2017 - Tweets publics (apres echec du signalement interne)
29/03/2017 - Recherche des delegues du personnel (capture 7)
Mai 2017 - Licenciement
23/07/2017 - Preavis a Yau d'utilisation en justice (capture 8)
24/07/2017 - Transmission des captures a l'avocate + analyse 7 points
Sept. 2018 - Conclusions CPH : captures non produites, statut lanceur d'alerte non invoque
11/02/2025 - Decision CNIL confirmant l'integralite des faits signales le 19/12/2016